



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2116

Tocache, 05 JUL 2023

Visto, la Resolución N° 16 del Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba de fecha 03.09.2021, corresponde a la sentencia; Resolución N° 21 de Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba de fecha 22.06.2022, que resuelve nula la RJ N° 511-2021GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia; Resolución Directoral Regional N° 2019-2022-GRSM/DRE, de fecha 17.10.2022; Opinión Legal N° 188-2022-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ de fecha 10.11.2022; Memorando n° 1731-2022-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF // 016-2022858543 de fecha 15.11.2022 que autoriza la elaboración de la Liquidación; Resolución Jefatural N° 00511-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303; Informe escalafonario N° 0401-2023-UGELT de fecha 27.06.2023, Carta N° 023-2023-CTS de fecha 28.06.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 110-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 28.06.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 102-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.07.2023 y el Memorando N° 584-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 03.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, en un total de cuarenta y uno (41) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2116

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 00511-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de diciembre del 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 06 de julio del 2018, recaído en el expediente judicial N° **00037-2017-0-2201-JR-LA-01**, a favor de don **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **abril de 1995 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 9,479.45** soles;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2019-2022-GRSM/DRE de fecha 17 de octubre del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000511-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de diciembre del 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 9,479.45** soles a favor de don **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, docente nombrado en la IE N° 0257, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 22 de junio del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00037-2017-0-2201-JR-LA-01**; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Cuarto considerando de la Resolución Judicial N° 21 de fecha 22 de junio del 2022, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000511-2021-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 13 de diciembre del 2021, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00401-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, don **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, es contratado desde el **19.04.1995 al 31.12.1995; 02.05.1996 al 31.12.1996; 24.03.1997 al 31.12.1997; 23.03.1998 al 31.12.1998; 24.03.1999 al 31.12.1999; 06.03.2000 al 31.12.2000** y como nombrado desde el **01.04.2001 al 25.11.2012**, actualmente es profesor en la institución educativa N° 0257 de La Florida, Nuevo Progreso, Tocache, San Martín; por lo que el Juzgado de trabajo Transitorio de Moyobamba dispone el reintegro de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% del periodo que laboró como docente contratado: **abril de 1995 hasta diciembre del 2000** y como docente nombrado del **01.04.2001 al 25.11.2012** lo que se calculará sobre la base de su remuneración total (integra);



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002116

Que, mediante Informe N° 110-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 28 de junio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 71/100 SOLES (S/ 65,662.71)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO		TIPO II.EE	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL									65662.71
D.S. 261									
NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2								0.00
D.S.021									
ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7								0.00
Ley 25671									
AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9								0.00
D.S. 081									
MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11								0.00
D.S.019									
ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6								0.00
D.U. 080									
OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	Rural	May. 95 - Jul. 95	0	3	C	30	CONTRATADO	355.58
Ley 26504									
Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural	Agos. 95 - Dic. 95	0	5	C	30	CONTRATADO	620.28
Ley 26504									
Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural	May. 96 -Oct. 96	0	6	A	30	CONTRATADO	765.16
D.U. 090									
Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	Nov. 96 - Dic. 96	0	2	A	30	CONTRATADO	315.24
D.U. 090									
Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	Abr. 97 - Jul. 97	0	4	A	30	CONTRATADO	630.48
D.U. 073									
Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Rural	Agos.97 -Dic. 97	0	5	A	30	CONTRATADO	969.85
D.U. 073									
Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	Urbano	Abr. 98 - Dic. 98	0	9	I	30	CONTRATADO	1743.59
D.U. 011									
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Urbano	Abr. 99 - Dic. 99	0	9	I	30	CONTRATADO	2141.35
D.U. 011									
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Urbano	Mar. 00 - Dic. 00	0	10	I	30	CONTRATADO	2379.28
D.U. 011									
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	Rural	Abr. 01 - Ago. 01	0	5	I	40	NOMBRADO	1451.49
D.S. 105-01									
Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	Rural		0	20	I	40	NOMBRADO	6105.66
D.S. 065,D.S. 097									
May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	Rural		0	12	I	40	NOMBRADO	4023.40
D.S. 056									
May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	Rural		0	3	I	40	NOMBRADO	1068.85
D.S. 056									
Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	Rural		0	9	I	40	NOMBRADO	3328.05
D.S. 050 1er tramo									
May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	Rural		0	4	I	40	NOMBRADO	1563.13
D.S. 050 2do tramo									
Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Rural	Set. 05 - Mar. 06	0	7	I	40	NOMBRADO	2798.48
D.S. 050 2do tramo									
Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	Rural	Abr. 06	0	1	II	40	NOMBRADO	403.52
D.S. 081 1er tramo									
May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	Rural		0	4	II	40	NOMBRADO	1698.07
D.S. 081 2er tramo									
Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	Rural		0	75	II	40	NOMBRADO	33301.27



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2116

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **GILMER SANCHEZ MOZOMBITE**, con DNI N° 17542761, profesor nombrado en la institución educativa N° 0257 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 16 (sentencia) de fecha 03 de setiembre del 2021 y Resolución N° 21 de fecha 22 de junio del 2022, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
2019-2022	00037-2017-0-2201-JR-LA-01	GILMER SANCHEZ MOZOMBITE	a) 19.04.1995 al 31.12.1995; b) 02.05.1996 al 31.12.1996; c) 24.03.1997 al 31.12.1997; d) 23.03.1998 al 31.12.1998; e) 24.03.1999 al 31.12.1999; f) 06.03.2000 al 31.12.2000 (laboró como contratado) g) 01.04.2001 al 25.11.2012 (laboró como nombrado)	S/ 65,662.71

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado de Trabajo Transitorio – Sub Sede Moyobamba.



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH